



INSTITUTO DO EMPREGO
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA AMADORA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA AMADORA

Dicionário

Jurídico Básico





UFCD 6223

Direito Aplicado às Empresas

Algumas Especificidades

Formadora: Ana Nunes

Turma: 25_TADM03-NS

Trabalho realizado por:

Ana Silva

Elizabete Susana

Micaela Ferreira



Índice

“A.....	4
Atividade Económica	4
Autonomia das partes	4
Administrador de insolvência	4
“B.	6
Bens penhoráveis.....	6
“C.	7
Comerciante.....	7
Contrato	7
Contrato Comercial	7
“D.	8
Declarações de vontade	8
Direito das obrigações.....	8
“E.	9
Eficácia jurídica	9
“F.	10
Facto jurídico.....	10
Fontes de obrigações	10
“G.	11
“H.	12
“I.....	13
Insolvência	13
Invenção.....	13
“J.....	14
“K.	15
“L.....	16
“M.....	17
Marca	17
“N.	18
Negócio jurídico unilateral.....	18
Negócio jurídico bilateral.....	18
“O.	19
Obrigação Jurídica	19
Obrigação Vencida.....	19
“P.....	20



Patente	20
Pessoa coletiva	20
Pessoa singular	20
Propriedade Industrial.....	20
“Q.	21
“R.	22
“S.....	23
Sinal.....	23
“T.	24
“U.	25
“V.....	26
Vínculo jurídico	26
“W.	27
“X.....	28
“Y.	29
“Z.....	30



Atividade Económica – Processo pelo qual os recursos são extraídos, transformados e distribuídos para atender às necessidades da população. Ela gera riqueza e promove o desenvolvimento social, sendo fundamental para a economia de um país.

Autonomia das partes – É um princípio jurídico que confere às pessoas a liberdade de escolha dos seus interesses, definindo o conteúdo e as condições. As partes são livres para decidir se querem contratar, com quem contratar e o conteúdo do contrato — **dentro dos limites da lei**.

Administrador de insolvência – O *administrador de insolvência* é um órgão a quem são conferidos os poderes de administração da massa insolvente, que assim, no decorrer do processo, deixam de pertencer ao insolvente.

Os administradores de insolvência não têm, porém, o poder de dar início ao processo de insolvência. Esse é um poder exclusivo do Advogado: só o Advogado pode dar entrada do respetivo processo.

Tem como funções assumir o controlo da massa insolvente, proceder à sua administração e liquidação e repartir o produto final pelos credores.

Os administradores de insolvência têm também que elaborar um inventário dos bens e direitos que integram a massa insolvente, elaborar uma lista provisória dos credores e um relatório destinado a ser examinado pela assembleia de credores.

Os administradores de insolvência podem pedir ao Juiz a convocação da assembleia de credores, têm o direito e o dever de participar nas reuniões da assembleia de credores e podem reclamar para o Juiz das suas deliberações.

Compete aos administradores de insolvência proceder à venda dos bens, preferencialmente através de venda em leilão eletrónico. Podem ainda, neste domínio, proceder à venda antecipada de bens suscetíveis de perecimento ou deterioração.



O administrador de insolvência é **nomeado pelo Juiz**, de entre os administradores de insolvência inscritos na lista oficial.

A Lei estabelece ainda a responsabilidade **civil, disciplinar e fiscal** dos administradores de insolvência pelos danos causados ao devedor e aos credores.



Bens penhoráveis - Os *bens penhoráveis* são os bens que são suscetíveis de ser penhorados ou apreendidos pelo agente de execução para o pagamento da dívida exequenda.

Os nossos Tribunais já consideraram como sendo bens penhoráveis:

- casa de morada de Família
- imóveis em geral
- veículos (automóveis, motas ou outros), barcos e aeronaves, salvo se forem os instrumentos de trabalho ou forem indispensáveis ao exercício da profissão do devedor.
- recheio da casa
- joias, quadros de pintura, televisões de valor elevado, entre outros.
- em geral, todos os bens de valor que, em face do seu carácter raro, antigo, luxuoso, se devam considerar de algum valor económico.



Comerciante – Pessoa que compra e vende mercadorias, ou presta serviços

Contrato – é um acordo de vontades entre duas ou mais partes, capaz de criar, modificar ou terminar direitos e obrigações

Contrato Comercial – São acordos firmados entre duas ou mais pessoas para criar, regular ou encerrar uma relação de natureza patrimonial relativa à atividade empresarial. Ex:

- ✓ **Contrato de Compra e Venda:** Para aquisição ou transferência de produtos.

Credores Privilegiados: É aquele cujo crédito, dada a natureza, a existência de uma garantia real ou qualquer outra razão, tem direito a ser pago preferencialmente a outros criadores do mesmo devedor



Declarações de vontade – é uma manifestação (oral, escrita ou por comportamento) através da qual alguém exprime a sua intenção de produzir efeitos jurídicos. Ex. assinatura de contrato

Direito das obrigações – é um ramo do Direito Civil que regula as relações jurídicas em que uma pessoa (credor) tem o direito de exigir de outra (devedor) uma prestação.



Eficácia jurídica – Conceito fundamental no direito que se refere à capacidade de uma norma produzir efeitos jurídicos. A eficácia é um conceito central no estudo do direito, especialmente no que diz respeito à aplicação e validade das normas jurídicas.



Facto jurídico – é todo o acontecimento (natural ou humano) que tem relevância para o direito e produz efeitos jurídicos. Ex.: assinatura de contrato (facto voluntário), nascimento ou morte (facto natural)

Fontes de obrigações – Factos que dão origem a uma obrigação. Ex. As principais fontes são: **contratos, atos ilícitos, enriquecimento sem causa, gestão de negócios e lei.**







Insolvência – Consiste na impossibilidade de pagar uma dívida, na falta de solvência.
(é uma condição daquele que não consegue pagar as suas obrigações, habitualmente por falta de liquidez e, em certos casos, pelo seu passivo ser superior ao seu ativo).

Invenção – Ato de criar uma nova tecnologia, processo, objeto ou sistema de relações.
Na invenções podem proteger-se através de duas modalidades de propriedade industrial (Patentes, e Modelos de Utilidade). A invenção tem de ser nova. (Ex. a patente de invenção dos aparelhos telefónicos (aparelho elétrico de transmissão de voz) foi obtida pelo Alexander Graham Bell em 1876).







Liquidação de património - Consiste na venda de bens que compõem a massa insolvente



Marca – É um sinal que identifica no mercado os produtos ou serviços de uma empresa, diferenciando de outras empresa. (visualmente perceptível e registado por lei, usado para identificar e distinguir produtos ou serviços de outros, protegendo a sua exclusividade no mercado e garantindo a origem para os consumidores. Existem diversos tipos de marcas, como nominativas (palavras), figurativas (imagens), mistas (combinação de palavras e imagens), e tridimensionais (forma de embalagens), entre outras.)

Massa Insolvente – É um património autónomo composto por todos os bens e direitos (ativo) que integram o património do devedor à data da declaração de insolvência, bem como pelos bens e direitos que este adquira na pendência do processo de insolvência.

A massa insolvente destina-se a ser liquidada (vendida) para que o respetivo produto possa ser afeto ao pagamento aos credores do processo de insolvência, depois de pagas as suas próprias dívidas (as dívidas da massa insolvente, como por exemplo: os custos do processo de insolvência, os honorários do administrador de insolvência, despesas com a apreensão e venda dos bens, etc...).

Assim, o dinheiro obtido com a liquidação da massa insolvente será afeto, em primeira linha, ao pagamento das dívidas (ou dos créditos) da massa insolvente e, no remanescente, ao pagamento dos créditos sobre a insolvência.



Negócio jurídico unilateral - é um ato jurídico que depende apenas da vontade **de uma só parte** para produzir efeitos. Ex. testamento

Negócio jurídico bilateral – é um ato jurídico que resulta da vontade de duas ou mais partes. Ex. Contrato de compra e venda.



Obrigação Jurídica – é um vínculo jurídico que obriga o devedor a prestar algo a favor do credor (dar, fazer ou não fazer). Ex.: pagar renda mensal ao senhorio.

Obrigação Vencida – é um vínculo jurídico que obriga o devedor a prestar algo a favor do credor (dar, fazer ou não fazer). Ex.: pagar renda mensal ao senhorio.



Patente – Direito exclusivo que se obtém sobre invenções; contrato entre o Estado e quem faz o pedido. Dá ao titular o direito exclusivo de produzir e comercializar uma invenção, tendo como contrapartida a sua divulgação pública. (ex. 1º medicamento 100% português – Zebinix – crises epiléticas – A patente Bial)

Pessoa coletiva – É uma entidade que a lei reconhece como tendo uma personalidade jurídica, tendo direitos e obrigações, como uma empresa ou organização. EX: pessoa que exerce uma atividade não por conta de outrem.(tem capital)

Pessoa singular - Refere-se a pessoa individual que possui direitos e deveres, como direito à vida e livre expressão, e tem reconhecimento legal. EX: trabalhador por conta de outrem

Propriedade Industrial – Corresponde às criações intelectuais que podem ser objeto de um direito de propriedade. (conjunto de direitos que conferem o uso exclusivo de invenções, designs, marcas e outros sinais distintivos utilizados no mercado).





Rateio Final - É a última divisão e distribuição pelos credores que apresentaram reclamação de créditos no processo de insolvência dos valores que sobraram do produto da liquidação dos bens e rendimentos do devedor, após terem sido pagas as custas do processo e as demais dívidas da massa insolvente; o rateio final tem lugar após o encerramento da liquidação da massa insolvente e antes do encerramento do processo de insolvência.

O rateio final é realizado pela secretaria do Tribunal. Contudo, o administrador de insolvência pode apresentar no processo de insolvência uma proposta de distribuição e de rateio final, acompanhada da respetiva documentação de suporte, sendo tal informação apreciada pela secretaria.

Para além do rateio final que é feito no final do processo de insolvência a Lei permite também que se procedam a rateios parciais, feitos durante o processo, na pendência da fase da liquidação. Tratam-se de reembolsos parciais aos credores, na proporção do que couber a cada um deles e à medida que se for gerando liquidez, resultante da venda dos bens do património do insolvente.

Reclamação de Créditos - É o primeiro ato do incidente de verificação e graduação de créditos no processo de insolvência. Após a sentença de declaração de insolvência os credores (trabalhadores, bancos, senhorios, fornecedores, clientes, etc...) que pretendam obter pagamento dos respetivos direitos de crédito no âmbito do processo de insolvência têm que apresentar a sua reclamação de créditos.

A reclamação terá de ser feita mediante requerimento, acompanhado de todos os documentos probatórios, onde se indiquem:

- a proveniência do crédito, data de vencimento, montante de capital e de juros;
- as condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como resolutivas;
- a natureza do crédito, ou seja, se são créditos garantidos, privilegiados, comuns ou subordinados. No caso dos créditos garantidos é ainda necessário indicar os bens ou direitos objeto da garantia real e respetivos dados de identificação de registo, se aplicável;
- a existência de eventuais garantias pessoais, com identificação dos sujeitos garantes (terceiros que assumem a responsabilidade de um pagamento caso o devedor principal não o faça. Um exemplo comum é o fiador num contrato de crédito, que se compromete a pagar o empréstimo se o devedor falhar. Noutros contextos, podem existir outras entidades ou pessoas que atuam como garantes para assegurar o cumprimento de obrigações) ;
- a taxa de juros de mora (ou seja, juros de atraso ou retardamento no incumprimento) aplicável.



Sinal – Elemento gráfico, como uma figura ou uma palavra, que sirva para identificar no mercado produtos ou serviços, estabelecimentos ou entidades pode ser protegido através de: Marcas, Logótipos, Recompensas, Denominações de Origem e Indicações Geográficas. (ex. Marca da Nike) (10 anos)









Vínculo jurídico - uma ligação com parâmetros legais, que une duas partes numa relação obrigacional: uma parte (devedor) tem o dever de cumprir, a outra (credor) tem o direito de exigir. Se a obrigação não for prestada espontaneamente, será feita de modo coercitivo.



“**TH**”





